

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1366/2536

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โจทก์

นายเลิศ เขียวละมุลหรือเขียวละมุน กับ

พวก

จำเลย

นายสมบัติ จันทรศรี ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ที่ว่า การรับฟังพยานหลักฐานของศาลเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 131,124.59 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน 122,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 88)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 90)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้นำพยานปากเดียวคือนายสมเกียรติ พยานโจทก์มาพิจารณาโดยที่โจทก์ยังมีนายบุญถึงอีกหนึ่งปากเบิกความเชื่อมกันจึงเป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบกิติ โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ลากเครื่องนวดข้าวในวันเกิดเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ใกล้ที่สุดทราบสันนิษฐานว่าจำเลยที่ 2 ผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกิติ ฎีกาของโจทก์ที่ว่าศาลล่างทั้งสองฟังคำนายสมใจ พยานจำเลยเบิกความเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 2 เนื่องจากนายสมใจโกรธโจทก์ที่ไม่จ่ายเงินค่าทดแทนนายสมใจจึงปรักปรำโจทก์ จึงไม่ควรรับฟังคำนายสมใจกิติ หรือที่โจทก์ฎีกาว่าศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยฟังคำพยานฝ่ายเดียวขัดกับสำนวนไม่ชอบด้วยกฎหมายกิติเห็นว่าศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยโดยฟังพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแล้ว หาได้ฟังข้อเท็จจริงเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ ฎีกาของโจทก์ทุกข้อเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้นำพยานปากเดียวคือนายสมเกียรติ พยานโจทก์มาพิจารณาโดยที่โจทก์ยังมีนายบุญถึงอีกหนึ่งปากเบิกความเชื่อมกันจึงเป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบกิติ โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ลาก

เครื่องนวดข้าวในวันเกิดเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ใกล้ที่สุดทราบ
สันนิษฐานว่าจำเลยที่ 2 ผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกที่ดี ฎีกาของโจทก์ที่ว่า
ศาลล่างทั้งสองฟังคำนายสมใจ พยานจำเลยเบิกความเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 2
เนื่องจากนายสมใจโกรธโจทก์ที่ไม่จ่ายเงินค่าทดแทนนายสมใจจึงปรักปรำโจทก์ จึง
ไม่ควรรับฟังคำนายสมใจก็ดี หรือที่โจทก์ฎีกาว่าศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยฟังคำพยาน
ฝ่ายเดียวขัดกับสำนวนไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีเห็นว่าศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยโดยฟัง
พยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแล้ว หาได้ฟังข้อเท็จจริงเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียง
ฝ่ายเดียวไม่ ฎีกาของโจทก์ทุกข้อเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการฟังพยานหลักฐาน
ของศาล จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยก
คำร้อง

(เพี้ยน พุทธสุตตะดา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ